

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2668/2537

ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร
นาง มณีรัตน์ รักษา พล

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 42, มาตรา 43

เมื่ออาคารที่จำเลยต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนต่อข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติดังกล่าวได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจสั่งให้จำเลยรื้อถอน หรือร้องต่อศาลให้บังคับให้มีการรื้อถอนได้ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 42 วรรคแรกและวรรคสาม

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนอาคารส่วนที่จำเลยปลูกสร้างต่อเติมขึ้น ปกคลุมด้านหลังอาคาร และที่ต่อเติมชั้นดาดฟ้าของอาคารตึกแถวเลขที่ 729/268 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หากจำเลยไม่ ยอมรื้อถอนขอให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนเองได้ โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จำเลยให้การว่า เมื่อโจทก์มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างแล้วโจทก์ต้องปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ที่บัญญัติให้อำนาจแก่เจ้า พนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตและแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารที่ สร้างโดยมิได้รับอนุญาตและขัดต่อข้อบัญญัติเสียก่อนที่จะมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนโจทก์

มิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยมีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคารพิพาท
ทันที โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนอาคารส่วนที่จำเลยปลูกสร้างต่อเติมขึ้น
ปกคลุมด้านหลังอาคารขนาด 2.00 x 4.00 เมตร สูง 8.20 เมตรและที่ต่อเติมชั้น
ดาดฟ้าขนาด 4.00 x 8.00 เมตร สูง 2.50 เมตรของอาคารตึกแถวเลขที่ 729/268
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หากจำเลยไม่
รื้อถอนให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนเองได้ โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 มาตรา 43 บัญญัติให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของอาคารยื่น
คำขออนุญาตและแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารที่สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและขัดต่อข้อ
บัญญัติท้องถิ่นก่อนที่จะมีอำนาจสั่งให้รื้อถอน ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติ
ตามกฎหมายดังกล่าว กลับมีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคารพิพาทเลยเป็นการปฏิบัติ
ข้ามขั้นตอนของกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจสั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคารนั้น ปัญหา
ดังกล่าวศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไว้แล้วว่า ที่โจทก์มีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อ
เติมโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง โดยโจทก์เห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่สามารถที่จะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้โจทก์จึงมีอำนาจที่จะออกคำสั่งให้จำเลยรื้อถอน
อาคารส่วนที่ต่อเติมได้ทันที และจำเลยก็มีได้นำสืบให้เห็นว่า การดัดแปลงต่อเติม

อาคารของจำเลยถึงแม้จะขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 แต่ก็ยังสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ อันจะทำให้จำเลยได้รับสิทธิตามมาตรา 43 ดังที่จำเลยอ้าง คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ดังกล่าว จำเลยไม่ได้ฎีกาโต้แย้งคัดค้านว่าอาคารส่วนที่จำเลยต่อเติมสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครได้ดังนั้นข้อเท็จจริงในชั้นนี้จึงฟังได้ว่า การต่อเติมอาคารพิพาทของจำเลยทั้งหมด ทำไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่าฝืนต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว และอาคารที่จำเลยต่อเติมไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครได้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจสั่งให้จำเลยรื้อถอนหรือรื้อต่อศาลให้บังคับให้มีการรื้อถอนได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 42 วรรคแรกและวรรคสาม ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ฎีกาของจำเลยทั้งหมดฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ